Soluciones Test 27/10/26
Ayuntamiento de Benicassim

1. **B — Artículo 30.2 de la Ley 39/2015.**

   Los plazos expresados en días se entienden hábiles, salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea dispongan otro cómputo. Se excluyen sábados, domingos y festivos. Los plazos por horas se regulan en el artículo 30.1, y no pueden superar las veinticuatro horas sin expresarse en días.

2. **D — Artículo 26.1 de la Ley 7/1985.**

   En municipios de más de 50.000 habitantes son servicios mínimos obligatorios el transporte colectivo urbano de viajeros y el medio ambiente urbano, además de los servicios exigidos para los tramos de población inferiores.

3. **C — Artículos 167 y 168 de la Constitución Española.**

   En el procedimiento ordinario, el referéndum puede solicitarse por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma. En el procedimiento agravado, el referéndum es obligatorio.

4. **A — Artículo 68.1 de la Ley 39/2015.**

   La Administración debe conceder un plazo de diez días para subsanar o aportar los documentos preceptivos. Si el interesado no atiende el requerimiento, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa.

5. **D — Artículo 9.3 de la Constitución Española.**

   La Constitución no garantiza la retroactividad general de las disposiciones sancionadoras. Garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

6. **C — Artículo 23.1 de la Ley 7/1985.**

   La Junta de Gobierno Local se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de estos, nombrados y separados libremente por el alcalde, dando cuenta al Pleno.

7. **D — Artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.**

   Las tasas solo pueden exigirse cuando concurra alguno de los supuestos legalmente previstos. No basta con que la actividad sea de interés general: debe existir utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local o prestación de un servicio o realización de una actividad administrativa que afecte o beneficie particularmente al sujeto pasivo.

8. **B — Artículo 40.2 de la Ley 39/2015.**

   La notificación debe cursarse dentro de los diez días desde la fecha en que se dicta el acto y debe incluir el texto íntegro de la resolución, los recursos procedentes, el órgano competente y el plazo para interponerlos, así como la indicación de si el acto pone fin a la vía administrativa.

9. **D — Artículo 7.4 de la Ley 7/1985.**

   El ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación exige el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la inexistencia de duplicidad y la sostenibilidad financiera.

10. **C — Artículo 55 de la Constitución Española.**

    La declaración del estado de alarma no permite, por sí misma, suspender derechos fundamentales en los términos del artículo 55.1. La suspensión constitucionalmente prevista se vincula a los estados de excepción y de sitio, con las condiciones y salvedades establecidas por la Constitución.

11. **A — Artículo 80.2 de la Ley 39/2015.**

    Los informes son, como regla general, facultativos y no vinculantes. Deben emitirse en diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo.

12. **D — Artículos 21, 22 y 23 de la Ley 7/1985.**

    La aprobación de las ordenanzas municipales corresponde al Pleno, sin perjuicio de las especialidades legalmente previstas. La Junta de Gobierno Local asiste al alcalde y ejerce las competencias que le atribuyan las leyes o le sean delegadas.

13. **B — Artículo 39.3 de la Ley 39/2015.**

    La retroactividad es excepcional. Puede otorgarse a los actos dictados en sustitución de otros anulados y a los actos favorables, siempre que concurran los supuestos de hecho necesarios y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas.

14. **C — Artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985.**

    La periodicidad mínima es mensual para municipios de más de 20.000 habitantes, bimestral para los de población entre 5.001 y 20.000 habitantes y trimestral para los de hasta 5.000 habitantes.

15. **D — Artículos 41 y 44 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.**

    Los precios públicos no son impuestos. Se exigen por servicios o actividades de competencia local en los supuestos legalmente previstos. Su cuantía debe cubrir, como regla general, el coste del servicio o actividad, con las excepciones contempladas legalmente.

16. **D — Artículo 43.2 de la Ley 39/2015.**

    La notificación electrónica se entiende rechazada cuando transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceso a su contenido, salvo que se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

17. **B — Artículo 53.1 de la Constitución Española.**

    Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos. Su ejercicio solo puede regularse por ley, que debe respetar su contenido esencial.

18. C — Artículo 27 de la Ley 7/1985.

La delegación debe precisar su alcance, contenido, condiciones, duración y los medios asignados. Su duración no puede ser inferior a cinco años. La delegación no puede configurarse libremente al margen de las exigencias legales.

19. A — Artículo 15 de la Ley 7/1985.

Toda persona que viva en España debe inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios debe inscribirse únicamente en aquel en el que habite durante más tiempo al año.

20. D — Artículos 98 y 100 de la Ley 39/2015.

La ejecución forzosa exige respetar el principio de proporcionalidad y utilizar los medios legalmente previstos. No cabe elegir cualquier medio de ejecución sin habilitación legal ni prescindir de las garantías aplicables.

21. D — Artículo 121 de la Ley 7/1985.

El régimen de gran población no se aplica automáticamente a todos los municipios de más de 20.000 habitantes. La ley establece umbrales demográficos, supuestos institucionales y procedimientos específicos.

22. B — Artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

Los documentos dirigidos a las Administraciones Públicas pueden presentarse en las oficinas de Correos en la forma reglamentariamente establecida, además de en los restantes lugares previstos legalmente.

23. C — Artículo 100.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El ICIO es un impuesto indirecto cuyo hecho imponible consiste en la realización de determinadas construcciones, instalaciones u obras dentro del término municipal, cuando concurren los requisitos legales relativos a licencia, declaración responsable o comunicación previa y a la competencia municipal.

24. D — Artículos 54, 58, 66 y 68 de la Ley 39/2015.

Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Los defectos subsanables de las solicitudes no determinan su rechazo inmediato, sino que deben tramitarse conforme al régimen legal de subsanación.

25. A — Artículo 59 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El IBI, el IAE y el IVTM son impuestos municipales obligatorios. El ICIO y el IIVTNU son potestativos.

26. D — Artículo 33 de la Ley 39/2015.

La tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Puede acordarse de oficio o a petición del interesado cuando razones de interés público lo aconsejen.

27. B — Artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985.

Las comisiones informativas estudian, informan o consultan asuntos que deben someterse al Pleno y realizan el seguimiento de la gestión de los órganos ejecutivos en los términos previstos legalmente. No sustituyen al órgano competente para adoptar la decisión final.

28. C — Artículo 24.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las tasas por prestación de servicios o realización de actividades no pueden exceder, en conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad, o del valor de la prestación recibida en su defecto.

29. C — Artículo 168 de la Constitución Española.

La reforma agravada exige aprobación del principio de reforma por dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por dos tercios de ambas y referéndum obligatorio.

30. B — Artículo 77 de la Ley 39/2015.

Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Las pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias pueden rechazarse mediante resolución motivada. El período ordinario de prueba se fija entre diez y treinta días.

31. D — Artículo 11 de la Ley 7/1985.

El municipio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Sus elementos son el territorio, la población y la organización.

32. D — Artículo 40.1 de la Ley 39/2015.

Los actos deben notificarse a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados, en los términos legalmente establecidos.

33. D — Artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015.

Los derechos de acceso al expediente corresponden a los interesados en los términos legalmente previstos y están sujetos a los límites aplicables. No existe un derecho general e ilimitado de cualquier persona a acceder a todos los expedientes administrativos.

34. A — Artículos 28 y 29 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las contribuciones especiales se fundamentan en el beneficio o aumento de valor de los bienes derivado de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos locales.

35. D — Artículos 53 y 55 de la Constitución Española.

No todos los derechos del Título I pueden suspenderse durante el estado de alarma. La suspensión de determinados derechos se rige por los supuestos, condiciones y garantías constitucionales correspondientes.

36. D — Artículo 102 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La base imponible del ICIO está constituida por el coste real y efectivo, entendido como coste de ejecución material. Quedan excluidos, entre otros conceptos legalmente previstos, el IVA, los honorarios profesionales y el beneficio empresarial del contratista.

37. B — Artículo 29 de la Ley 39/2015.

Los términos y plazos obligan tanto a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas como a los interesados en los procedimientos.

38. D — Artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985.

La iniciativa popular municipal permite presentar propuestas y proyectos en materias de competencia municipal, pero no sustituye el procedimiento legal de aprobación de presupuestos u ordenanzas ni elimina las competencias del Pleno.

39. C — Artículo 101 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El contribuyente del ICIO es quien soporta los gastos o el coste de la construcción, instalación u obra, sea o no propietario del inmueble. La ley contempla, además, la figura del sustituto del contribuyente en los supuestos previstos legalmente.

40. D — Artículos 9 y 137 de la Constitución Española y artículo 7 de la Ley 7/1985.

La autonomía municipal no permite dejar sin aplicación las leyes estatales o autonómicas. Las entidades locales ejercen sus competencias dentro del ordenamiento jurídico y con sujeción a la Constitución y a las leyes.